

■ 국적업무처리지침 [별표 2] <신설 2025. 3. 1.>

해외 범죄경력증명서 추가 제출 및 제출 면제 대상(제10조 관련)

1. 해외 범죄경력증명서 추가 제출 대상

가. 귀화·국적회복 신청일 기준, 최근 3년 이내 기간 중 통산 1년 이상을 제3국에서 거주한 경우 그 국가의 범죄경력증명서 추가 제출

나. 귀하·국적회복허가 신청 후 출국하여 외국에 계속하여 6개월 이상* 거주한 경우

* 출국 중 국내 입국하여 국내에 1개월 이상 체류한 사실이 없는 사람에 한하여 외국에 계속하여 거주한 것으로 간주

2. 해외 범죄경력증명서 제출 면제 대상

가. 공통사항

- 1) 만 14세 미만인 사람(형사미성년자)
- 2) 국내에서 체류허가, 귀화·국적회복허가 신청 시 해외 범죄경력증명서를 이미 제출한 적이 있는 사람이, 이후 출국 사실이 없거나 출국 후 해외에서 계속하여 6개월 이상 거주한 사실이 없는 경우
- 3) 국내출생자 또는 만 14세 미만이었을 때 입국하였다가 만 14세 이후에 출국한 사실이 없거나, 만 14세 이후 출국하여 외국에 계속하여 6개월 이상 거주한 사실이 없는 경우
- 4) 천재지변, 내전 등으로 해외 범죄경력증명서를 발급을 받을 수 없거나 그에 준하는 사정이 있다고 법무부장관이 인정하는 사람

나. 귀화허가 신청자

- 1) 국적법 제7조제1항제2호에서 규정한 특별공로자에 해당하여 특별귀화를 신청하는 사람
 - 2) 귀화허가 신청일까지 대한민국에서 20년 이상 계속하여** 합법적으로 거주한 사람
- ** 출국 후 외국에서 계속하여 6개월 이상 체류한 사실이 없는 경우
- 3) 난민법 제18조에 따른 난민인정자 및 동법 제2조제3호에 따른 인도적 체류자(단, 제3국 범죄경력증명서 제출 대상에 포함되는 사람은 그 국가의 범죄경력증명서 제출)

다. 국적회복허가 신청자

- 1) 국적법 제7조제1항제2호에서 규정한 특별공로자에 해당하여 국적회복을 신청하는 사람
- 2) 국적회복 신청일까지 대한민국에서 10년 이상 계속하여 합법적으로 거주한 사람

3) 만 60세 이후에 국적회복을 신청하는 사람